

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 19 moharem 1422 – 13 avril 2001

144^{ème} année

N° 30

Sommaire

Lois

Loi n° 2001-34 du 10 avril 2001, portant mise à jour des titres fonciers..... 807

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de l'institut national des sciences et technologies de la mer..... 812

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2001-805 du 10 avril 2001, relatif à la création d'une commune à Douar Hicher du gouvernorat de la Manouba..... 812

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 avril 2001, portant changement de nom de la délégation d'El Bouhaïra et fixant les secteurs des délégations du Kram et de la Goulette du gouvernorat de Tunis et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République..... 813

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Gabès à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 1998..... 813

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Hammam Sousse à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 1998..... 813

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 7 avril 2001, portant ouverture des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion..... 813

Ministère de l'Agriculture

Nomination de maîtres de recherche agricole et de pêche..... 814

Nomination des membres du conseil d'administration du groupement interprofessionnel du lait..... 814

Ministère de l'Education

Nomination d'un sous-directeur..... 814

Arrêtés du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.... 814

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2001-808 du 7 avril 2001, relatif à la modification du décret n° 77-772 du 19 septembre 1977, portant attribution à titre privé d'une terre collective (concernant la parcelle n° 1436)..... 820

Décret n° 2001-809 du 7 avril 2001, relatif à la modification du décret n° 77-773 du 19 septembre 1977, portant attribution à titre privé d'une terre collective..... 820

Ministère des Finances

Nomination de contrôleurs des finances de troisième classe..... 821

Arrêté du ministre des finances en date du 7 avril 2001, portant visa des modifications introduites sur le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne..... 821

Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur des finances de première classe au titre de l'année 2000..... 824

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 7 avril 2001, portant modification de l'arrêté du 26 janvier 1999, fixant les modalités d'octroi des autorisations de transport public de personnes par voitures de taxi grand tourisme et les modalités de délivrance et de renouvellement des cartes d'exploitation y afférentes..... 824

Ministère du Commerce

Arrêté du ministre du commerce du 7 avril 2001, portant désignation d'un ordonnateur secondaire..... 824

Loi n° 2001-34 du 10 avril 2001, portant mise à jour des titres fonciers (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Section première - Dispositions générales

Article premier. – Il sera procédé à la mise à jour des titres fonciers conformément aux dispositions prévues par la présente loi et suivant les procédures prescrites par le code des droits réels.

Art. 2. – Le tribunal immobilier est seul compétent pour appliquer les procédures tendant à la mise à jour des titres fonciers et continue à en connaître après l'expiration de l'effet de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998, portant prorogation de l'effet des dispositions transitoires légales afférentes à la mise à jour des titres fonciers, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions afférentes à la mise à jour des titres fonciers citées à l'article 2 de la loi 92-46 du 4 mai 1992 modifiant et complétant certains articles du code des droits réels, à l'article 2 de la loi n° 92-47 du 4 mai 1992 modifiant l'article 581 du code des obligations et des contrats et à l'article 2 de la loi n° 92-48 du 4 mai 1992 modifiant l'article 204 du code du statut personnel.

Art. 3. – Sont soumis aux procédures de la mise à jour, tous les titres fonciers à l'exception de ceux créés en exécution des jugements ordonnant l'immatriculation après l'entrée en vigueur de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998 portant prorogation de l'effet des dispositions légales afférentes à la mise à jour des titres fonciers et à l'exception des titres fonciers mis à jour en application des dispositions de la présente loi.

Art. 4. – Le tribunal immobilier connaît soit par l'intermédiaire de la chambre des titres gelés soit par l'intermédiaire du juge du livre foncier, chacun dans la limite de sa compétence, des demandes de mise à jour des titres fonciers introduites par toute personne ayant intérêt pour agir.

La demande est portée devant le siège du tribunal immobilier dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

Le président du tribunal immobilier chargera par ordonnance l'un des juges rapporteurs de ce tribunal pour remplir les fonctions de juge du livre foncier.

Les juges peuvent dans tous les cas prendre part aux décisions relatives aux affaires dont ils ont été chargés d'instruire.

Section II - De la compétence d'attribution

Art. 5. – Le tribunal immobilier connaît, aux fins de la mise à jour des titres fonciers, de la situation juridique et matérielle des immeubles immatriculés.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 19 mars 2001.

Il connaît aussi de toutes les difficultés résultant du défaut d'accomplissement des formalités légales requises auprès de la conservation de la propriété foncière et des demandes tendant à passer outre ces formalités ou faciliter l'accomplissement des opérations requises.

Il ordonne qu'il soit fait mention aux titres fonciers de la chaîne des mutations et des dernières modifications affectant les immeubles sus-indiqués.

Art. 6. – La chambre des titres gelés connaît, aux fins d'opérer les apurements nécessaires des titres fonciers, des demandes tendant à obtenir une inscription, une mention, une radiation d'inscription, une annulation de radiation, une modification d'inscription, une réduction d'inscription, une rectification d'inscription ou la détermination des quotes-parts.

Elle connaît aussi :

- des demandes d'attribution d'une ou plusieurs parcelles à distraire du titre foncier.

- des demandes tendant à la reconnaissance du droit du Mogharsi ou au partage de la plantation.

- des demandes nées par suite de la dissolution des Habous à moins que l'objet de la liquidation ne soit, à la date du dépôt de la demande, soumis à l'examen du tribunal compétent ou de la commission régionale de liquidation des Habous privés et mixtes.

Art. 7. – Le juge du livre foncier ne connaît que :

- des demandes tendant à la régularisation des documents présentés à l'inscription et notamment à réparer toute omission, insuffisance, erreur, irrégularité ou non-concordance dans les énonciations, mentions, renseignements ou signatures qui doivent figurer aux documents sus-indiqués.

- des demandes tendant à établir les fridhas suivant les énonciations du titre foncier.

Il prend à cet effet toutes mesures et procédures en vue de faciliter l'accomplissement de l'opération requise.

Art. 8. – Il ne peut être statué sur la demande dont l'objet porte sur une prénotation en cours sur le titre foncier, qu'après s'être informé de sa suite sous réserve de la connaissance de la prénotation concernant la Mogharsa dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi.

Il peut être connu, dans ce cas, de la radiation de la prénotation sur la demande de tous les intéressés ou en vertu d'une convention entre eux ou d'un jugement ayant acquis force de chose jugée ou après constatation des causes de radiation de plein droit.

Art. 9. – Toute personne citée devant une juridiction de droit commun ou devant la commission régionale de liquidation des Habous privés et mixtes peut, avant toute défense au fond, lui demander de se dessaisir de l'affaire ou de la demande à condition d'avoir déposé régulièrement une demande auprès du tribunal immobilier dans les limites de sa compétence prévue aux articles précédents et d'exercer une diligence pour qu'il soit statué sur cette demande.

Section III - De la demande de mise à jour

Art.10. – La demande doit être rédigée en double exemplaire et doit contenir ce qui suit :

- les nom, prénom, date de naissance, profession, qualité, nationalité, régime de propriété entre époux, domicile réel et domicile élu du demandeur.

- numéro du titre foncier ou des titres fonciers, siège de la justice cantonale et siège de la délégation dans le ressort desquels est situé l'immeuble.

- l'indication de la nature des droits et des opérations dont l'insertion est requise.

- l'indication des motifs du rejet des opérations requises et, le cas échéant, l'indication des difficultés ou des irrégularités relatives aux documents présentés à l'inscription.

Le demandeur doit déposer deux copies de toutes les pièces justificatives et une copie du titre foncier et, le cas échéant, ce qui peut servir à prouver la situation juridique à la date du dépôt de la demande.

Il doit soumettre l'acte ou la dernière convention portant mutation de propriété aux procédures d'enregistrement et au timbre fiscal. Les autres mutations antérieures sont exonérées des droits de mutation de propriété et des droits d'inscription.

Art.11. – La conservation de la propriété foncière peut, à titre exceptionnel et à l'occasion de son examen des réquisitions d'inscription ou de radiation après l'entrée en vigueur de la présente loi, demander du président du tribunal immobilier, sans qu'il soit nécessaire d'avertir les propriétaires concernés, de transmettre un titre foncier à la chambre compétente s'il s'avère que sa situation juridique est devenue incertaine à cause de l'état d'extrême indivision ou du défaut de mention des quotes-parts originaires ou du dépassement par les ayants droits de ces quotes-parts ou pour d'autres motifs nécessitant le dégel du titre foncier.

Le président du tribunal immobilier ordonne, sur le vu des observations présentées par la conservation de la propriété foncière, de transmettre la demande à la chambre des titres gelés ou la rejette par une ordonnance motivée.

La chambre statuera sur la demande après citation des ayants droits inscrits et des parties concernées afin de présenter leurs observations ou leurs pièces justificatives, elle pourra ordonner l'arrêt provisoire du traitement sur le titre foncier et statuera, le cas échéant, sur les dossiers relatifs aux réquisitions déposées à la conservation de la propriété portant sur l'objet du titre foncier.

Section IV - De la publication de la demande de mise à jour

Art.12. – Le greffier du tribunal immobilier envoie à la direction régionale de la conservation de la propriété foncière dans le ressort duquel est situé l'immeuble un exemplaire et un extrait de la demande avec des copies des pièces justificatives déjà déposées et envoie en même temps aux sièges de la justice cantonale et de la délégation dans le ressort desquels est situé l'immeuble un extrait de la demande sus-indiquée.

La direction régionale de la conservation de la propriété foncière procède, dans la semaine qui suit cette réception, à la mention de l'extrait de la demande sur le titre ou les titres fonciers concernés et au dépôt de la demande et de ses pièces justificatives à la disposition du public pour consultation gratuite.

Cette mention doit contenir la date de son insertion, le tribunal saisi, les numéro, date de dépôt et objet de la demande, les nom, prénom et domicile du demandeur et l'indication des droits et des opérations dont l'insertion est requise.

La direction régionale de la conservation foncière doit notifier au tribunal l'accomplissement de la mention sus-indiquée et lui communiquer le dernier état de la situation juridique du titre foncier.

Le juge cantonal et le délégué procèderont, chacun en ce qui le concerne, à l'affichage de l'extrait de la demande à l'entrée de la justice cantonale et au hall du siège de la délégation où il doit rester jusqu'à l'expiration de deux mois, chacun d'eux doit notifier au greffier du tribunal immobilier, dans les quarante huit heures, l'accomplissement de cette formalité.

Art.13. – La conservation de la propriété foncière ne peut, à partir de la date de la mention de l'extrait de la demande sur le titre foncier, procéder à aucune opération concernant son objet et doit envoyer au tribunal les dossiers relatifs aux réquisitions à elle déposées et portant sur le même objet avec l'indication de la date de leur réception selon les mentions portées au registre des réquisitions d'inscription et de radiation.

Les certificats délivrés par la conservation de la propriété foncière doit contenir l'indication des mentions relatives aux demandes portant sur l'objet des certificats sus-indiqués.

Art.14. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 13 de la présente loi, la chambre des titres gelés ou le juge du livre foncier peut, chacun dans la limite de sa compétence, ordonner, à la requête de quiconque ayant intérêt, la poursuite de l'opération requise auprès de la conservation de la propriété foncière après avoir vérifié qu'elle est sans rapport avec la demande en instance auprès du tribunal immobilier.

Section V - De la procédure de mise à jour

Art.15. – A partir de la date de la mention de l'extrait de la demande sur le titre foncier ou de son affichage aux sièges de la justice cantonale et de la délégation, il peut être fait opposition ou intervention sur son objet auprès du tribunal immobilier.

L'opposition ou l'intervention doit contenir, en plus des indications prévues à l'article 10 de la présente loi, tous les moyens invoqués et être accompagnée de toutes pièces justificatives.

Art.16. – Le président du tribunal immobilier ou son suppléant transmet le dossier de la demande au juge du livre foncier ou à la chambre des titres gelés après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la mention de l'extrait de la demande au titre foncier.

Lorsque la demande aura fait l'objet d'une opposition ou s'avère qu'elle est connexe avec une ou plusieurs demandes en instance devant la chambre des titres gelés ou que le juge du livre foncier aura estimé que la demande n'entre pas

dans les limites de sa compétence ou qu'elle ne mentionne pas les indications suffisantes pour pouvoir prononcer lui-même l'inscription, il en informera le président du tribunal immobilier ou son suppléant qui ordonnera de transmettre le dossier à la chambre sus-indiquée.

Le juge du livre foncier statue sur la demande au vu des observations écrites ou verbales présentées par les parties.

Art.17. – La chambre des titres gelés et le juge du livre foncier procéderont aux apurements nécessaires et ordonneront, chacun en ce qui le concerne, toutes mesures avant dire droit qu'ils jugent nécessaires tels qu'expertise, enquête, transport sur les lieux, prise de l'avis de la conservation de la propriété foncière.

Ils peuvent, notamment, ordonner un complément à la publicité originaire de la demande ou l'exécution d'une nouvelle publicité par suite d'oppositions ou d'interventions suivant les formes et les procédures prévues à l'article 12 de la présente loi ou l'accomplissement en outre, d'une publicité complémentaire qui sera insérée au Journal Officiel de la République Tunisienne et à l'un des journaux quotidiens.

Ils peuvent ordonner l'audition de quiconque dont les droits risquent d'être affectés par le jugement qui sera rendu par eux. Les tiers peuvent être autorisés à consulter le dossier ou s'en faire délivrer copie.

Ils peuvent également demander tout document qu'ils jugent utile à toutes les administrations et établissements publics ou privés ou à toute personne physique.

Art.18. – Pour les demandes tendant à une radiation d'inscription, annulation de radiation, modification d'inscription, réduction d'inscription ou reconnaissance du droit du Mogharsi ou au partage de la plantation, le défendeur doit être cité à l'audience fixée par la chambre des titres gelés dans la forme prévue aux articles 342 et 343 du code des droits réels.

La chambre des titres gelés peut si la citation n'a pas été reçue dans la forme sus-indiquée ordonner au demandeur de faire citer le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier-notaire.

Art. 19. – En cas de mutation partielle, démembrement ou partage de l'immeuble ou fusion d'immeubles immatriculés ou toutes autres modifications affectant l'immeuble, la chambre des titres gelés et le juge du livre foncier peuvent ordonner, chacun en ce qui concerne, toute correction, rectification, annulation de titre ou établissement de nouveau titre en tant que la situation matérielle et juridique du titre foncier le permette.

A cet effet, l'établissement ou la rectification du plan définitif par l'office de la topographie et de cartographie ou par un ingénieur géomètre agréé dans les formes légales est ordonné.

Art. 20. – Les frais engendrés par l'application de la présente loi seront à la charge du dernier bénéficiaire de l'accomplissement de l'opération requise, et en cas de pluralité des bénéficiaires, ils seront répartis proportionnellement à leurs parts respectives ou, le cas échéant, selon l'intérêt de chacun d'eux dans la demande.

Les parties ou le plus diligent d'entre eux avancent les frais nécessaires pour statuer sur leurs demandes.

L'opposant ou l'intervenant qui succombe supporte les frais occasionnés par lui.

Art. 21. – Par dérogation aux dispositions précitées, l'Etat avance les frais entraînés par les mesures ordonnées conformément à l'article 11 de la présente loi et seront mentionnés par le jugement en tant que privilège au titre foncier.

Ces frais seront recouverts auprès du dernier bénéficiaire de l'accomplissement de l'opération requise lors de l'aliénation en tout ou en partie de leurs quotes-parts.

Le service concerné relevant de l'Etat émet, lors de la réalisation de l'aliénation, un ordre de versement au nom du débiteur sur la base duquel le receveur des finances compétent procède au recouvrement de la dette requise.

La conservation de la propriété foncière procédera à la radiation du privilège relatif à la dette sus-indiquée après production de la justification du paiement de ces frais.

Section VI - Du jugement

Art.22. – Le tribunal immobilier connaîtra au fond de la demande et statuera sur toutes les contestations et les interventions après l'expiration d'un délai de deux mois à partir de la date de l'insertion de la mention relative à l'accomplissement de la publicité originaire ou l'exécution d'une publicité nouvelle ou complémentaire dans le cas où elle a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente loi.

Il prononcera le cas échéant, même sans demande, la jonction des instances connexes.

Il statuera, en outre, même d'office, sur les frais entraînés par les mesures ordonnées conformément à l'article 11 de la présente loi et à la demande des parties sur les autres frais selon les règles prévues aux articles 20 et 21 de la présente loi.

La chambre des titres gelés peut prononcer l'admission ou le rejet en tout ou partie des demandes.

Le juge du livre foncier prononcera un jugement d'inscription conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi.

Ils ordonneront, chacun dans la limite de sa compétence et dans tous les cas, la radiation des mentions relatives aux demandes portées au titre foncier.

Art. 23. – Si la mise à jour a porté sur l'ensemble du titre foncier objet de la demande ou s'il en résulte l'établissement d'un nouveau titre foncier, le tribunal peut décider, même sans demande, de la clôture des procédures de la mise à jour concernant les deux titres sus-indiqués.

Suivant cela, la conservation de la propriété foncière fera mentionner la décision de clôture aux titres fonciers concernés et leur soumission aux dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, modifiant et complétant certains articles du code des droits réels, à l'article 2 de la loi n° 92-47 du 4 mai 1992 modifiant l'article 581 du code des obligations et des contrats et à l'article 2 de la loi n° 92-48 du 4 mai 1992 modifiant l'article 204 du code du statut personnel.

Quiconque ayant un intérêt pourrait demander après l'insertion du jugement au titre foncier la rétractation de la décision de clôture des procédures de la mise à jour sur des nouveaux actes qui n'ont pas été précédemment versés au dossier de la demande.

Le président du tribunal immobilier ou son suppléant transmet la demande de rétractation de cette décision au tribunal qui a rendu le jugement après avis de la conservation de la propriété foncière.

Le tribunal rendra, le cas échéant, une décision portant continuation des procédures de la mise à jour, à moins qu'il ne résulterait dans l'intervalle un droit au profit des tiers de bonne foi, et il ordonnera la radiation de la décision de clôture des procédures de la mise à jour mentionnée au titre foncier.

La décision ainsi rendue est notifiée à la conservation de la propriété foncière.

Il est procédé, le cas échéant, à la mise à jour du titre foncier sus-indiqué en se fondant sur les actes déposés à cet effet et suivant les procédures prévues par la présente loi.

Art. 24. – Le jugement ordonnant la mise à jour est exécuté immédiatement après notification aux parties conformément aux dispositions de l'article 349 du code des droits réels.

La conservation de la propriété foncière est tenue de mentionner le jugement sur le titre foncier lors de l'insertion de toute opération ordonnée par ce jugement.

Le jugement décidant du rejet de la demande de mise à jour, déposée conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de la présente loi, est notifié à la conservation de la propriété foncière.

Art. 25. – La conservation de la propriété foncière ne peut différer l'exécution du jugement ordonnant la mise à jour sauf en cas de demande en rectification des erreurs matérielles affectant le jugement conformément à l'article 26 de la présente loi.

En cas d'empêchement d'exécution du jugement résultant de l'existence d'inscriptions faites en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article 13 ou en application des dispositions de l'article 14 de la présente loi, la conservation de la propriété foncière ou le bénéficiaire du jugement peut requérir de la chambre des titres gelés qu'il soit statué sur les difficultés empêchant l'exécution.

Si la difficulté a été soulevée par la conservation de la propriété foncière, elle fera mentionner cette demande au titre foncier avant de renvoyer le jugement au tribunal immobilier.

Si la demande émane du bénéficiaire du jugement, elle sera mentionnée au titre foncier par ordonnance du président de la chambre des titres gelés.

Le dépôt de la demande emportera suspension de l'insertion au titre foncier de toute opération sur son objet par ordonnance du président de la chambre des titres gelés.

La chambre des titres gelés statuera sur la demande suivant les procédures prévues à l'article 18 de la présente loi et ordonnera, le cas échéant, la modification du jugement ou des inscriptions portées sur le titre foncier sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne foi.

Art. 26. – La chambre des titres gelés ou le juge du livre foncier dans la limite de sa compétence, connaît, sans contrainte de délai, d'office ou sur demande de la

conservation de la propriété foncière ou des intéressés, des rectifications d'erreurs matérielles concernant l'écriture, l'état civil, le calcul ou les chiffres affectant les jugements ordonnant la mise à jour ou les plans dont l'établissement a été ordonné et autres omissions ou irrégularités matérielles.

Si la demande émane de la conservation de la propriété foncière, elle fera mentionner au titre foncier, avant l'envoi du jugement au tribunal immobilier, la date à laquelle il a été rendu et le dépôt de la demande en rectification sur son objet tout en laissant les mentions relatives aux demandes intactes jusqu'au moment où il sera statué sur la demande en rectification.

Dans les autres cas, le tribunal avisera la conservation de la propriété foncière qu'il est saisi et ordonnera, selon le cas, la suspension de l'exécution du jugement ou de faire mentionner au titre foncier l'enrôlement de la demande en rectification.

Le tribunal ordonnera la rectification du jugement ou du plan ou rejette la demande, la demande en rectification ne peut être admise si l'acquisition des droits objet du jugement par les tiers de bonne foi est établi.

Le jugement statuant sur la demande en rectification est notifié dans tous les cas à la conservation de la propriété foncière.

Art. 27. – Toute personne, dont les droits auraient été lésés par suite d'un jugement rendu par la chambre des titres gelés ou le juge du livre foncier, n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en dommages-intérêts contre le bénéficiaire de l'opération ordonnée.

Section VII - De la demande en révision

Art. 28. – Les jugements rendus en application de la présente loi ne sont susceptibles d'aucune opposition, appel, recours en révision ou recours quelconque.

Cependant, une demande en révision peut être formée par quiconque ayant un intérêt contre le jugement ordonnant la mise à jour rendu par la chambre des titres gelés ou le juge du livre foncier dans les cas suivants :

1) si le jugement n'a pas pris en considération des pièces précédemment versées au dossier et ayant une incidence directe et déterminante quant à la solution du litige.

2) s'il a été rendu, avant la date du jugement attaqué, un jugement civil ayant acquis l'autorité de la chose jugée en contradiction avec le jugement du tribunal immobilier.

3) s'il a été rendu par le tribunal immobilier deux jugements ou plus sur un même objet.

4) si le jugement a été rendu contrairement aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.

5) si le jugement a été rendu sans faire citer le défendeur dans les cas et selon les formes prévus à l'article 18 de la présente loi.

6) si le jugement a été fondé sur des preuves dont leur faux ou leur falsification ayant été pénalement établi par un jugement définitif.

Art. 29. – Le délai pour former la demande en révision est de deux mois à partir de la date de l'exécution du jugement par son insertion au titre foncier pour les cinq premiers cas prévus à l'article 28 de la présente loi et de la date du prononcé du jugement pénal définitif pour le dernier cas.

Dans le troisième cas, le tribunal immobilier peut procéder à la rétractation d'office ou sur demande de la conservation de la propriété foncière sans contrainte de délai et avant l'exécution du jugement après l'assignation des intéressés.

La demande en révision ne peut être admise si l'acquisition des droits objet du jugement par les tiers de bonne foi est établie.

Art.30. – La demande est portée devant le siège du tribunal immobilier dans le ressort duquel est situé l'immeuble par un avocat près la cour de cassation ou la cour d'appel.

La demande doit indiquer les nom, prénom, nationalité, profession et domicile du demandeur et du défendeur, le jugement attaqué avec justification de son insertion au titre foncier et les causes de la demande en révision accompagnées de toutes pièces justificatives.

Il sera statué sur la demande par une formation collégiale composée d'un vice président et de deux juges rapporteurs n'ayant pas participé auparavant au jugement.

Art.31. – Le président de la chambre saisie ordonne l'inscription de la demande en révision, l'assignation des parties à l'audience dans la forme prévue aux articles 342 et 343 du code des droits réels et fait aviser la direction régionale de la conservation foncière à fin de procéder à une prénotation de l'objet de la demande.

La chambre peut ordonner au demandeur de faire citer le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier-notaire.

Art. 32. – La chambre saisie statuera sur la demande en révision et s'il y a lieu à la déclarer recevable elle décidera la rétractation du jugement, statuera au fond et ordonnera dans tous les cas la radiation de la prénotation relative à l'objet de la demande. Ses jugements seront définitifs.

Section VIII - Dispositions transitoires

Art. 33. – Les commissions régionales de la mise à jour et du dégel des titres fonciers transmettent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi toutes les demandes en cours portées devant elles en application des dispositions de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992, portant mise à jour et dégel des titres fonciers.

Art. 34. – Les demandes transmises au tribunal immobilier en application de l'article 33 de la présente loi et les demandes devant lequel sont pendantes à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi continueront d'être soumises aux procédures prévues par la présente loi.

Art. 35. – Le tribunal immobilier continuera après l'entrée en vigueur de la présente loi à connaître, conformément aux dispositions de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992, des pourvois portés contre les décisions rendues par les commissions régionales de la mise à jour et du dégel des titres fonciers.

Art. 36. – Sont abrogées les dispositions de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992, portant mise à jour et dégel des titres fonciers, telle qu'elle a été prorogée en vertu de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998, portant prorogation de l'effet des dispositions transitoires légales afférentes à la mise à jour des titres fonciers.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par arrêté du Premier ministre du 7 avril 2001.

Monsieur Habib Ben Moussa est nommé membre représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au conseil d'administration de l'institut national des sciences et technologies de la mer, et ce, en remplacement de Monsieur Abderrahmen Ganoun.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2001-805 du 10 avril 2001, relatif à la création d'une commune à Douar Hicher du gouvernorat de la Manouba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre l'intérieur,

Vu la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 2,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979, la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 97-1 du 22 janvier 1997,

Vu le décret du 21 juin 1956, relatif à l'organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Il est créé une commune à Douar Hicher du gouvernorat de la Manouba dont le siège sera à Douar Hicher.

Art. 2. – Le territoire de la commune de Douar Hicher est délimité par la ligne polygonale fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-A) indiquée en vert sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Du point A, situé à la rencontre de l'avenue de l'Indépendance avec la route nationale n° 7, la limite suit cette route vers le point B situé au point de sa rencontre avec la route de Sidi Bouchoucha.

Du point B, la limite suit la route de sidi Bouchoucha vers le point C situé au niveau des coordonnées 150/935.

Du point C, la limite suit les pieds de la montagne de Djebel Ammar suivant une ligne droite fictive jusqu'au point D situé à sa rencontre avec la limite Est de la délégation de Douar Hicher au niveau d'Oued Erroumi.

Du point D, la limite suit Oued Erroumi vers le sud jusqu'au point E situé à sa rencontre avec la piste des chinois.

Du point E, la limite suit l'avenue Taieb El M'hiri vers le sud jusqu'au point F situé à sa rencontre avec l'avenue Farhat Hached.

Du point F, la limite suit l'avenue Farhat Hached vers l'ouest jusqu'au point G situé à sa rencontre avec l'avenue des Martyrs.

Du point G, la limite suit l'avenue des Martyrs jusqu'au point H situé à sa rencontre avec la rue 107.

Du point H, la limite suit la rue 107 puis l'avenue Abou Baker Essedik jusqu'au point I situé à sa rencontre avec l'avenue de l'Indépendance.

Du point I, la limite suit l'avenue de l'Indépendance vers le sud jusqu'au point A point de départ.

Art. 3. – Dans un délai de six mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la commune de Douar Hicher devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus définie par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art.4. – Les ministres de l'intérieur, des finances et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 avril 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'intérieur du 13 avril 2001, portant changement de nom de la délégation d'El Bouhaïra et fixant les secteurs des délégations du Kram et de la Goulette du gouvernorat de Tunis et modifiant et complétant l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République.

Le ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-1926 du 29 août 2000,

Vu l'arrêté du 16 juillet 1996, fixant les secteurs des délégations des gouvernorats de la République,

Vu l'avis du gouverneur de Tunis.

Arrête :

Article premier . - A partir de la promulgation du présent arrêté, la délégation d'El Bouhaïra du gouvernorat de Tunis portera le nom de délégation de Kram.

Art. 2. - L'arrêté susvisé du 16 juillet 1996 est modifié en ce qui concerne les délégations de Kram et de la Goulette du gouvernorat de Tunis comme suit :

Gouvernorat de Tunis

Délégation de Kram comprend 7 secteurs à savoir :

Le Kram Est, Er Riadh, El Bouhaïra, Sidi Fredj, Le Kram Ouest, Sidi Amor, Bir El Hélou.

Délégation de la Goulette comprend 5 secteurs à savoir :

La Goulette, La Goulette Casino, Kheireddine, Taïeb Mehiri, Cité Essalama.

Art. 3. - Le gouverneur de Tunis est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 13 avril 2001.

Le Ministre de l'Intérieur
Abdallah Kaâbi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Gabès à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 1998

Mesdames :

- Monia Nasfi.
- Jamila Ben Farah.

Liste des animateurs de jardins d'enfants exerçant à la commune de Hammam Sousse à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application de jardins d'enfants au titre de l'année 1998

Mesdames :

- Nejia Jomni.
- Khedija Bou Rkhis.
- Neziha Mabrouk.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 7 avril 2001, portant ouverture des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 92-50 du 18 mai 1992, relative aux instituts supérieurs des études technologiques,

Vu le décret n° 93-313 du 8 février 1993, portant création et organisation de concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, des cycles préparatoires à ces concours et création d'un certificat d'études supérieures spécialisées dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion,

Vu le décret n° 93-314 du 8 février 1993, portant statut particulier du corps des enseignants technologues, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-457 du 21 février 2000,

Vu le décret n° 98-1431 du 13 juillet 1998, portant statut particulier des enseignants agrégés exerçant aux établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel que modifié par le décret n° 2000-303 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 29 mars 1995, fixant les spécialités, les modalités d'organisation et les programmes des épreuves des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion, tel que modifié et complété par l'arrêté du 31 mars 1998.

Arrête :

Article premier. - Sont ouverts au ministère de l'enseignement supérieur, le 25 mai 2001 et jours suivants, des concours d'agrégation de l'enseignement secondaire dans les disciplines technologiques, économiques et de gestion.

Art. 2. - Le nombre de postes mis en concours pour chaque spécialité est fixé conformément au tableau suivant :

Les spécialités	Les options	Le nombre de postes ouverts
- Génie mécanique	-	22
- Génie électrique	-	25
- Génie civil	-	15
- Génie des procédés	- Génie chimique	6
- Informatique	- Informatique industrielle - Informatique de gestion	26
- Economie et gestion des entreprises	- Comptabilité - finances - Techniques de commercialisation - Administration et communication - Techniques quantitatives d'économie et de gestion	36

Art. 3. - Les programmes des concours portent sur les matières prévues à l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 29 mars 1995 susvisé, tel que modifié et complété par l'arrêté du 31 mars 1998.

Art. 4. - La liste d'inscription des candidats aux concours susvisés sera close le mercredi 18 avril 2001.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-806 du 7 avril 2001.

Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés dans le grade de maître de recherche agricole et de pêche à compter du 1er décembre 2000.

- M'barek Ben Naceur.
- Dalenda Boujnah.
- Mohamed Larbi Khouja.

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 7 avril 2001.

Sont nommés membres du conseil d'administration du groupement interprofessionnel du lait pour une durée de trois ans à partir du 8 septembre 2000, Messieurs :

- Mohamed Sadok Hosni : représentant le ministère des finances.

- Nouredine Ben Ammar : représentant le ministère du commerce.

- Hamouda Slama : représentant le ministère de l'agriculture.

- Abdelwaheb Ghorbal : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

- Mohamed El Waâr : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

- Ahmed Farhat : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

- Mohamed Elbjaoui : représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

- Ahmed El Andoulsi : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- Abderrazak Jaba : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- Abderrazak Fekih Hassen : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- Mohamed Borhan Bay : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- Abdessalem Gargouri : représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2001-807 du 7 avril 2001.

Monsieur Mohamed Zoghلامي, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'évaluation et du suivi pédagogique des établissements d'enseignement privé à la direction de l'enseignement privé au ministère de l'éducation.

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1988 du 12 octobre 1998, chargeant Monsieur Amor Mejaouli, inspecteur général de l'éducation nationale, des fonctions d'inspecteur général administratif et financier au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Amor Mejaouli, inspecteur général de l'éducation nationale, chargé des fonctions d'inspecteur général administratif et financier, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-2525 du 18 décembre 1998, chargeant Monsieur Hédi Bouhouche, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur général des examens au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2000-1234 du 5 juin 2000, relatif à la nomination de l'intéressé dans le grade d'inspecteur général de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hédi Bouhouche, inspecteur général de l'éducation nationale, chargé des fonctions de directeur général des examens, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2000-1896 du 24 août 2000, chargeant Monsieur Mohamed Karrou, inspecteur régional de l'enseignement primaire, des fonctions de directeur général du bureau de la coordination des administrations régionales de l'enseignement au cabinet du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Karrou, inspecteur régional de l'enseignement primaire, chargé des fonctions de directeur général du bureau de la coordination des administrations régionales de l'enseignement au cabinet du ministère de l'éducation, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-1321 du 8 juin 1999, chargeant Monsieur Mustapha Enneifer, inspecteur général de l'éducation nationale, des fonctions de directeur de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mustapha Enneifer, inspecteur général de l'éducation nationale, chargé des fonctions de directeur de la formation continue à la direction générale des programmes et de la formation continue, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-1252 du 3 juin 1999, chargeant Monsieur Omrane Boukhari, inspecteur principal de

l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des programmes et des manuels scolaires à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Omrane Boukhari, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des programmes et des manuels scolaires à la direction générale des programmes et de la formation continue, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-2105 du 29 octobre 1998, chargeant Monsieur Ahmed Farah, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des activités culturelles, sociales et sportives au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ahmed Farah, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des activités culturelles, sociales et sportives, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-1330 du 27 juillet 1995, chargeant Monsieur Rachid Larbi, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur du bureau de la coopération internationale au cabinet du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Rachid Larbi, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur du bureau de la coopération internationale, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-1328 du 27 juillet 1995, chargeant Madame Radhia Tayaâ née Rekik, administrateur, des fonctions de directeur des affaires financières au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Radhia Rekik épouse Tayaâ, administrateur, chargée des fonctions de directeur des affaires financières, est habilitée à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressée est autorisée à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-2802 du 21 décembre 1999, chargeant Monsieur Béchir Bhar, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des ressources humaines au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchar Bhar, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des ressources humaines, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-2104 du 29 octobre 1998, chargeant Monsieur Mohamed Toun, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Toun, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des bâtiments et de l'équipement, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-1317 du 8 juin 1999, chargeant Monsieur Youssef Bellagha, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur de l'organisation administrative et de la vie scolaire des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Youssef Bellagha, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur de l'organisation administrative et de la vie scolaire des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 99-1318 du 8 juin 1999, chargeant Monsieur Béchir Kraiem, professeur principal de l'enseignement secondaire, des fonctions de directeur des enseignants des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Béchir Kraiem, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des enseignants des collèges et des lycées à la direction générale du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education
Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1885 du 14 octobre 1996, chargeant Monsieur Abderraouf Cossentini, administrateur, des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderraouf Cossentini, administrateur, chargé des fonctions de directeur des affaires juridiques et du contentieux, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education
Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 7 avril 2001, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 98-1779 du 14 septembre 1998, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-286 du 17 janvier 2001, chargeant Monsieur Mehdi Ezzine, ingénieur principal, des fonctions de directeur du bureau de l'informatique au cabinet du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, relatif à la nomination du ministre de l'éducation.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mehdi Ezzine, ingénieur principal, chargé des fonctions de directeur du bureau de l'informatique au cabinet du ministère de l'éducation, est habilité à signer, par délégation du ministre de l'éducation, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - L'intéressé est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 23 janvier 2001 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre de l'Education
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2001-808 du 7 avril 2001, relatif à la modification du décret n° 77-772 du 19 septembre 1977, portant attribution à titre privé d'une terre collective (concernant la parcelle n° 1436).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le décret n° 77-772 du 19 septembre 1977, portant attribution à titre privé d'une terre collective,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Amor à la délégation de Menzel Bouzayene en date du 30 avril 1994, relatif à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution à titre privé de la parcelle n° 1436 des terres de la collectivité Ouled Amor, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Menzel Bouzayene le 20 octobre 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 février 2001,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Amor à la délégation de Menzel Bouzayene, relatives à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution à titre privé de la parcelle n° 1436 des terres de la collectivité Ouled Amor, et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 30 avril 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Menzel Bouzayene le 20 octobre 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 24 février 2001, et ce, conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2001-809 du 7 avril 2001, relatif à la modification du décret n° 77-773 du 19 septembre 1977, portant attribution à titre privé d'une terre collective.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le décret n° 77-773 du 19 septembre 1977, portant attribution à titre privé d'une terre collective,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité M'setria à la délégation de Souk Jedid (actuellement) et Meknassy (précédemment) en date du 19 novembre 1992, relatif à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution à titre privé de la parcelle n° 799 des terres de la collectivité M'setria, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 5 décembre 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernement de Sidi Bouzid le 22 mars 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 27 février 2001,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité M'setria à la délégation de Souk Jedid, relatives à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution à titre privé de la parcelle n° 799 des terres de la collectivité M'setria et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 19 novembre 1992, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 5 décembre 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 22 mars 1995 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 27 février 2001, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Article 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 avril 2001.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-810 du 7 avril 2001.

Monsieur Abdelkhalek Turki est nommé contrôleur des finances de troisième classe au ministère des finances à partir du 12 janvier 2001.

Par décret n° 2001-811 du 7 avril 2001.

Monsieur Ammar Hamdi est nommé contrôleur des finances de troisième classe au ministère des finances à partir du 12 janvier 2001.

Arrêté du ministre des finances du 7 avril 2001, portant visa des modifications introduites sur le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 31,

Vu l'arrêté du 17 novembre 2000, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne,

Vu la lettre du conseil du marché financier en date du 28 février 2001.

Arrête :

Article unique. - Sont approuvées, les modifications introduites sur le règlement du conseil du marché financier, relatif à l'appel public à l'épargne, annexées au présent arrêté.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Annexe à l'arrêté du ministre des finances, portant visa des modifications introduites sur le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Le conseil du marché financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,

Vu l'arrêté du 17 novembre 2000, portant visa du règlement du conseil du marché financier, relatif à l'appel public à l'épargne,

Décide :

Article premier. - Est abrogé, l'article 61 du règlement du conseil du marché financier, relatif à l'appel public à l'épargne et remplacé par l'article suivant :

Article 61 (nouveau) :

En vue de permettre la connaissance par la personne tenue à déclaration du nombre total d'actions et de droits de vote d'une société faisant appel public à l'épargne, toute société faisant appel public à l'épargne informe le conseil du marché financier et ses actionnaires selon le modèle établi à l'annexe n° 5 bis et conformément à l'article 11 de la loi susvisée, du nombre total des droits de vote existant à la date de la tenue de chaque assemblée générale, et ce, dans les 15 jours qui suivent ladite assemblée.

Si entre deux assemblées générales, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage de 5% par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, dès qu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires par voie de presse du nouveau nombre à prendre en compte. Elle en informe également le conseil du marché financier.

Art. 2. - Il est ajouté après l'annexe n° 5 du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne, l'annexe n° 5 bis ci-après :

**DECLARATION DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE EXISTANT A LA DATE DE LA TENUE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE**

- Capital social : D Réparti en : actions ordinaires
..... actions à dividendes prioritaires
sans droit de vote
..... certificats d'investissement

- Nombre de droits de vote existant à la date de la tenue de l'assemblée générale ⁽¹⁾

Identification	Adresse	Nombre d'actions ordinaires détenues	% du capital	Nombre de droits de vote détenus	% du nombre total de droits de vote

Identification	Adresse	Nombre d'actions ordinaires détenues	% du capital	Nombre de droits de vote détenus	% du nombre total de droits de vote

⁽¹⁾ Déclarer le nombre total des droits de vote détenus par les actionnaires présents et non présents à l'assemblée générale

Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 20% et 33,3% des droits de vote à la date de la tenue de l'assemblée générale :

Identification	Adresse	Nombre d'actions ordinaires détenues	% du capital	Nombre de droits de vote détenus	% du nombre total de droits de vote

Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 33,3% et 50% des droits de vote à la date de la tenue de l'assemblée générale :

Identification	Adresse	Nombre d'actions ordinaires détenues	% du capital	Nombre de droits de vote détenus	% du nombre total de droits de vote

Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 50% et 66,7% des droits de vote à la date de la tenue de l'assemblée générale :

Identification	Adresse	Nombre d'actions ordinaires détenues	% du capital	Nombre de droits de vote détenus	% du nombre total de droits de vote

Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 66,7% des droits de vote à la date de la tenue de l'assemblée générale :

Identification	Adresse	Nombre d'actions ordinaires détenues	% du capital	Nombre de droits de vote détenus	% du nombre total de droits de vote

Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement moins de 5% des droits de vote à la date de la tenue de l'assemblée générale :

Nombre des actionnaires	Nombre d'actions ordinaires détenues	% du capital	Nombre de droits de vote détenus	% du nombre total de droits de vote

....., le
Signature du représentant légal de la société

**Liste des agents à promouvoir au grade de
contrôleur des finances de première classe au
titre de l'année 2000**

- Jebara Fethi
- Mosbah Ahmed
- Khochtali Abderrahman
- Chafroud Fethi
- Attia Imed.

MINISTERE DU TRANSPORT

**Arrêté du ministre du transport du 7 avril 2001,
portant modification de l'arrêté du 26 janvier 1999,
fixant les modalités d'octroi des autorisations de
transport public de personnes par voitures de taxi
grand tourisme et les modalités de délivrance et
de renouvellement des cartes d'exploitation y
afférentes.**

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation
des transports terrestres, telle que modifiée par la loi n° 93-70
du 5 juillet 1993 et par la loi n° 96-60 du 6 juillet 1996,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant
promulgation du code de la route,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les
attributiones du ministère du transport,

Vu le décret n° 98-2554 du 28 décembre 1998,
réglementant les transports publics de personnes par
voitures de taxi et de louage et le transport public rural et
notamment ses articles 17, 45, 46, 49, 61 et 65, tel que
modifié par le décret n° 2000-2375 du 17 octobre 2000,

Vu l'arrêté du 26 janvier 1999, fixant les modalités
d'octroi des autorisations de transport public de personnes
par voitures de taxi grand tourisme et les modalités de
délivrance et de renouvellement des cartes d'exploitation y
afférentes tel que modifié par l'arrêté du ministre du
transport du 20 octobre 2000,

Arrête :

Article unique. - L'article 9 de l'arrêté du 26 janvier
1999 susvisé est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Article 9 (nouveau). - La couleur distinctive des
voitures de taxi grand tourisme est le blanc.

Toutefois, il n'est exigé de peindre par cette couleur les
véhicules exploités, avant la date de publication du présent
arrêté, qu'après la date du 31 décembre 2001.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU COMMERCE

**Arrêté du ministre du commerce du 7 avril 2001,
portant désignation d'un ordonnateur secondaire.**

Le ministre du commerce,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant
promulgation du code de la comptabilité publique et
l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi
de finances pour la gestion 2001,

Vu le décret n° 93-57 du 11 janvier 1993, fixant
l'organisation et les attributions des directions régionales,

Vu le décret n° 95-914 du 22 mai 1995, fixant les
attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 95-915 du 22 mai 1995, portant
organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant
nomination des membres du gouvernement.

Vu l'avis du ministre des finances,

Arrête :

Article premier. - Le directeur régional du commerce à
Mannouba est nommé ordonnateur secondaire du budget du
ministère du commerce.

Il est chargé en cette qualité d'engager et de mandater,
dans la limite des crédits qui lui sont délégués à cet effet,
les dépenses imputables audit budget.

Art. 2. - Le directeur régional du commerce susvisé est,
en sa qualité d'ordonnateur secondaire, accrédité auprès du
receveur du conseil régional de Mannouba.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter de la
date de sa signature.

Tunis, le 7 avril 2001.

Le Ministre du Commerce

Tahar Sioud

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi